

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ “มูลนิธิกุ๊ยกัย ร่มไพร”

ด้วย นายวิชาญ มินชัยนันท์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิกุ๊ยกัย ร่มไพร
ทั้งฉบับ ตามข้อบังคับของมูลนิธิกุ๊ยกัย ร่มไพร แนนท้ายประกาศนี้

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พิริยะ ฉันทติลล

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ
มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร

หมวดที่ ๑

ข้อที่ ๑ มูลินิธินี้ชื่อว่า มูลินิธิกู้ภัย ร่มไทร ชื่อย่อว่า ม.ก.ร. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ROMSAI RESCUE FOUNDATION ย่อว่า R.R.F

ข้อที่ ๒ เครื่องหมายของมูลินิธินี้ คือ อาสาสมัครกู้ภัยอุ้มผู้บาดเจ็บ ยืนอยู่ในวงกลมสีขาวชั้นใน มีข้อช่วยทุกข์สี่เหลี่ยมล้อมรอบวงกลมชั้นในมีโลโก้ฟ้า และวงกลมสีขาวรอบพื้นที่สอง ชั้นที่สามเป็นกรอบวงกลมสีแดง มีอักษรภาษาอังกฤษว่า “ROMSAI/RESCUE” ชั้นนอกสุดพื้นดำขลิบลีเหลือง มีอักษรภาษาไทยว่า “มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร” อยู่กรอบส่วนบน และ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” อยู่กรอบด้านล่างลักษณะตามรูปเครื่องหมายมูลินิธิ ดังที่ปรากฏนี้



ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565

(ลงชื่อ)

(นางสาวสีดา หาญโอภาส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มูลินิธิสงวนสิทธิตามกฎหมาย ในกรณีการนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางมูลินิธิ

ข้อที่ ๓ สำนักงานของมูลินิธิตั้งอยู่ที่ ๓๙ ถนนสุขุมวิท แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ และสำนักงานสาขาเลขที่ ๖๔/๒ ซอยรามคำแหง ๑๗/๒ ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐

ข้อที่ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลินิธิ คือ

๔.๑ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามที่ได้รับ การร้องขอการช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและประสานกับองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

๔.๓ เพื่อให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การกู้ชีพ กู้ภัย การดับเพลิงและการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อมีภัยอันตรายใกล้จะถึงตัว

๔.๔ เพื่อเป็นองค์กรที่ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และบทบาทหน้าที่ด้านบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล

๔.๕ เพื่อให้บริการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการทุกประเภทในด้านการแพทย์ การฝึกอาชีพการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้คนพิการและครอบครัวมีสุขภาวะทางกาย และจิตใจ ที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างอิสระและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

๔.๖ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ในการขอรับความสนับสนุนให้ แก่ คนพิการและครอบครัว ในด้านการแพทย์การอาชีพ การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและ ครอบครัวให้ดีขึ้น

๔.๗ เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในด้านการ สาธารณสุขการบรรเทาสาธารณภัยและสร้างสาธารณประโยชน์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยประชาชนทั่วไป

๔.๘ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง บุคคลไร้ญาติ ในเรื่องเครื่องอุปโภค บริโภค การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในกรณีที่เสียชีวิต

๔.๙ เพื่อเป็นองค์กรประสานความร่วมมือและดำเนินการสาธารณประโยชน์โดยมิได้แสวงหากำไร

๔.๑๐ เพื่อการศึกษาทั่วไปทั้งในและนอกระบบการศึกษา การให้ความรู้ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

๔.๑๑ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กพิเศษ ให้มีความรู้และพัฒนาตนเองสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ลดการพึ่งพิงและภาระของครอบครัว

๔.๑๒ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด อำนวยความสะดวก ให้ แก่ ผู้เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพและศูนย์พอกไตของมูลนิธิกุภัย ร่มไทรได้

๔.๑๓ เพื่อให้บริการสาธารณะการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ แสงสว่าง ชุมชนการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การออกกำลังกาย การเรียนดนตรี การเรียนต่อสู้ป้องกันตัว การให้ ความรู้และแนะนำในเรื่องกฎหมาย เป็นต้น

๔.๑๔ เพื่อให้การอบรมด้านอาชีพแก่ผู้พิการผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ และบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมมีงานทำ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔.๑๕ ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและกองทุนต่าง ๆ เพื่อ ให้บริการประชาชน การฝึกอบรม การทำกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์

๔.๑๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อที่ ๕ ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

๕.๑ เงินสดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๒ ที่ดินโฉนดเลขที่ - รวมเป็นราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565
(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริยา หาญไธนาเรศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อที่ ๖ มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

- ๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
- ๖.๒ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
- ๖.๓ เงินสนับสนุน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
- ๖.๔ รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์มิได้แสวงหาผลกำไร
- ๖.๕ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔

คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อที่ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๗.๑ การแต่งตั้งประธานมูลนิธิฯ คนใหม่ ให้ประธานมูลนิธิฯ คนเดิมหรือในกรณีที่ไม่มีประธานมูลนิธิฯ ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นคนแต่งตั้งประธานมูลนิธิฯ โดยบุคคลที่จะเป็นประธานมูลนิธิฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีนามสกุล “ มีนชัยนันท์ ” เท่านั้น
- ๗.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
- ๗.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ๗.๔ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อที่ ๘ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

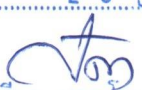
- ๘.๑ ครบวาระตามข้อ ๑๒
- ๘.๒ ตายหรือลาออก
- ๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับที่ ๗
- ๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติหรือปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ ๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อที่ ๙ มูลนิธิดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เภรัณยูภิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อที่ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการผู้เริ่มจัดตั้งมูลนิธิ เป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้ลงนามเป็นแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565
(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริ ทาญโอฬารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อที่ ๑๑ วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้ ให้ประธานมูลนิธิเป็นผู้คัดเลือกกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่น ๆ ในจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ แล้วเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อที่ ๑๒ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

ข้อที่ ๑๓ ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลงให้ประธานมูลนิธิเสนอรายชื่อกรรมการทดแทน เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่างลง กรรมการมูลนิธิที่ได้รับการแต่งตั้งซ่อมอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน

หมวดที่ ๖

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อที่ ๑๔ คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินงานตามนโยบายนั้น

๑๔.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ

๑๔.๓ เสนอรายงานกิจการรายงานการเงินและบัญชีบุคลากรรายได้รายจ่ายต่อ
กระทรวงมหาดไทย

๑๔.๔ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของ
ข้อบังคับนี้

๑๔.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

๑๔.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของ
มูลนิธิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๔.๗ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการ
กิตติมศักดิ์โดยให้ประธานมูลนิธิ หรือกรรมการมูลนิธิเป็นผู้เสนอรายชื่อแล้วให้คณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้
ความเห็นชอบและแต่งตั้ง

๑๔.๘ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ โดยให้ประธานมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิเป็นผู้
เสนอรายชื่อแล้วให้คณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง

๑๔.๙ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยให้ประธานมูลนิธิหรือ
กรรมการมูลนิธิเป็นผู้เสนอรายชื่อ แล้วให้คณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง

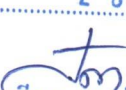
๑๔.๑๐ ให้คณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมา
บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

๑๔.๑๑ แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิอาสาสมัครของมูลนิธิ

ข้อที่ ๑๕ ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๕.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๕.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่..... 28 ต.ค. 2565.....
(ลงชื่อ)

(นางสาวลิดา หาญไพบารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๕.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก การทำนิติกรรมใด ๆ ของมูลนิธิ หรือการลงลายมือชื่อในเอกสารข้อบังคับสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิและในการอรรถคดีนั้น เมื่อ ประชานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

๑๕.๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อที่ ๑๖ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อที่ ๑๗ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ ประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานสำหรับการประชุม คราวนั้น

ข้อที่ ๑๘ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานทั่วไปของมูลนิธิ การติดต่อประสานงานการ รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิและทำรายงาน การประชุมตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ

ข้อที่ ๑๙ เภรณญกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อที่ ๒๐ สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่ประธานมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุ อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อที่ ๒๑ คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ ๓

อนุกรรมการ

ข้อที่ ๒๒ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะ แต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการ มูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ก็ให้อนุกรรมการแต่งตั้ง กันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อที่ ๒๓ คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วน คณะกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้อยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งและอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจ ได้รับการแต่งตั้งอีกได้

๒๓.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒๓.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่..... 28 ต.ค. 2565.....
(ลงชื่อ)

(นางสาวสิตา หาญไธสารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓๐.๓ สำหรับหน่วยงานย่อยของมูลนิธิที่รายได้และค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือนสามารถเก็บเงินสดย่อยไว้ได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

ข้อที่ ๓๑ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ำประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อที่ ๓๒ การส่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตัวส่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้โดยต้องมีใบสำคัญสั่งโอน ประธานมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามสั่งโอน และเก็บหลักฐานการโอนไว้เป็นสำคัญสามารถตรวจสอบระบบบัญชีได้

ข้อที่ ๓๓ ในการใช้จ่ายของมูลนิธิให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผู้บริจาคมีได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุน โดยเฉพาะรวมทั้งเงินรายได้จากการดำเนินกิจกรรม โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร ซึ่งทางมูลนิธิจะต้องกันไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการมูลนิธิอาจอนุมัติให้ใช้เงินทุนของมูลนิธิได้

ข้อที่ ๓๔ ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อที่ ๓๕ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ คณะกรรมการมูลนิธิต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินของมูลนิธิ

๓๕.๑ ในการจัดทำบัญชีมูลนิธิต้องจัดให้มีผู้จัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ

๓๕.๒ มูลนิธิต้องจัดให้มีการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบรายรับรายจ่ายประจำทุกและลงนามรับรองการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

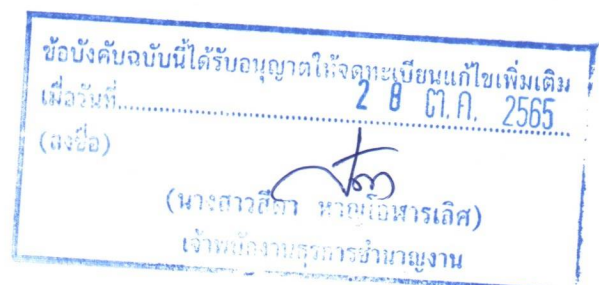
๓๕.๓ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้มีการแถลงงบดุลการเงินมูลนิธิในรอบปีที่ผ่าน เพื่อที่ประชุมรับรอง

ข้อที่ ๓๖ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองลงบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ที่คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและเอกสารดังกล่าวได้

หมวดที่ ๑๐

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อที่ ๓๗ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีการประชุมมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติให้แก้ไขเพิ่มเติมตราสารต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม



หมวดที่ ๑๑

การเลิกมูลนิธิ

ข้อที่ ๓๘ ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิสายใจไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล)

ข้อที่ ๓๙ การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลง โดยมีต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

๓๙.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน

๓๙.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก

๓๙.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

๓๙.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

หมวดที่ ๑๒

บทเปิดเตล็ด

ข้อที่ ๔๐ การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อที่ ๔๑ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้

ข้อที่ ๔๒ มูลนิธิต้องมีใช้เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำข้อบังคับ

(นาย วิชาญ มินชัยนันท์)

ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิกุ๊ยกัย ร่มไทร

หมายเหตุ สำเนาข้อบังคับฉบับนี้ได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(.....)

ตำแหน่ง.....

